

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3321/2534

นาย ทอง อินทร์ ธร แก้ว กับพวก	โจทก์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
ผู้รับโอน	ผู้ร้อง
นาย โสภณ เอื้อศรีทองกุล	ผู้ร้อง
ผู้รับจำนอง	ผู้ร้อง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด	ผู้ร้อง
นาย ดำริ จิตะปิยะศักดิ์	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 114, มาตรา 115, มาตรา 135 (2)

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของจำเลย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 135(2) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีอำนาจที่จะจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยต่อไป รวมตลอดทั้งไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนหรือการจำนอง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 114, 115 ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอถอนฎีกาของผู้รับโอนและพิจารณาฎีกาของผู้รับโอนและฎีกาของผู้รับจำนองต่อไป ให้จำหน่ายคดีเสีย.

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนขายและการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 114 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติล้ม

ละลาย พ.ศ. 2483 ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมหากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้รับโอนหรือผู้รับจำนองใช้เงินตามราคาทรัพย์สินจำนวน 2,000,000 บาท แก่กองทรัพย์สินของจำเลย

ผู้รับโอนและผู้รับจำนองต่างยื่นคำคัดค้านว่า กระทำการโดยสุจริตเปิดเผย และมีค่าตอบแทน ไม่ทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้รับโอน และให้เพิกถอนการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวระหว่างผู้รับโอนกับผู้รับจำนอง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114, 116และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้รับโอนและผู้รับจำนองใช้เงินจำนวน 2,000,000 บาท แก่กองทรัพย์สินของจำเลย

ผู้รับโอนและผู้รับจำนองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้รับโอนและผู้รับจำนองต่างยื่นฎีกา ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้รับโอนขอถอนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏว่าระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 135(2) แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2533เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจที่จะจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยต่อไป รวมตลอดทั้งไม่มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนหรือการจำนอง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 114และ

115 ฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอถอนฎีกาของผู้รับโอนและพิจารณาฎีกาของผู้รับโอนและฎีกาของผู้รับจำนองต่อไป

จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ.

(จรัส อุดมวรชาติ-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ